

1501492-79.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação Qualificada

Magistrado: Marcus Alexandre Manhães Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, § 1º, do Código Penal, porque, segundo a acusação, em data, hora e local incertos, porém no período entre os dias 23 de dezembro de 2021 e 18 de janeiro de 2022, nesta cidade e comarca da Capital de São Paulo, adquiriu, recebeu, ocultou, em proveito próprio ou alheio, no exercício de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501492-79.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501492-79.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação Qualificada (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2016203/2022 - DEIC - 2ª DELEGACIA DA DIVECAR, 22517821 - DEIC - 2ª DELEGACIA DA DIVECAR, 12/22/902 - DEIC - 2ª DELEGACIA DA DIVECAR, 2016203 - DEIC - 2ª DELEGACIA DA DIVECAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Alexandre Manhães Bastos

Vistos.

HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, § 1º, do Código Penal, porque, segundo a acusação, em data, hora e local incertos, porém no período entre os dias 23 de dezembro de 2021 e 18 de janeiro de 2022, nesta cidade e comarca da Capital de São Paulo, adquiriu, recebeu, ocultou, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, uma turbina de um veículo marca BMW e uma caixa de hóstias, utilizadas em cerimônias religiosas, coisas que deveria saber serem produtos de furto, praticado contra a empresa vítima BELENZINHO EXPRESS E TRANSPORTES LTDA, representada por DIEGO CAPELLO LAGO, conforme Boletim de Ocorrência nº 2489728/2021.

Segundo a denúncia, no dia 23 de dezembro de 2020, por volta das 11h39min, na Rua Narita, nº 298, Vila Maria, nesta cidade e comarca de São Paulo, o motorista da

empresa vítima, Belenzinho Express, franquia da empresa Jadlog Logística S/S, foi rendido por dois indivíduos não identificados, mediante o uso de arma de fogo, e teve a carga transportada roubada.

Depois disso, em circunstâncias de tempo e local incertos, o acusado adquiriu, recebeu, ocultou, no exercício de atividade comercial, os objetos acima citados, ciente da procedência ilícita.

Conforme a denúncia, no dia 18 de janeiro de 2022, policiais civis, em patrulhamento de rotina, avistaram o acusado em atitude suspeita, carregando em seus braços uma peça veicular, e resolveram abordá-lo. Indagado, informalmente, disse que uma pessoa, cujos dados não quis fornecer, pediu-lhe para guardar alguns objetos em sua casa, e que, posteriormente, iria tentar comercializá-los.

É da inicial que a abordagem foi realizada defronte à casa do denunciado, o qual franqueou a entrada em sua residência, onde foram encontradas duas caixas contendo etiquetas e notas da transportadora Jadlog Logística. Em uma das caixas, havia uma turbina de um veículo marca BMW, cuja etiqueta indicava o transporte de número operacional de nº 18145100158376, em outra, havia hóstias, utilizadas em cerimônias religiosas, estando relacionadas ao conhecimento de transporte de número operacional nº 10089510495394.

Em diligências, constatou-se que os objetos foram objeto material de roubo anterior, ocorrido no dia 23/12/2021, consoante Boletim de Ocorrência nº 2489728/2021.

Consta da inicial que, detido e conduzido à Delegacia de Polícia, o acusado foi interrogado pela Autoridade Policial, ocasião na qual disse disse que, na data dos fatos, estava saindo de sua casa carregando uma turbina veicular, momento em que foi abordado por Policiais Civis e que, em seu poder, foram encontrados seu telefone celular e a turbina veicular que estava levando para ser vendida. Negou ter efetuado o roubo da carga, ressaltando que, apenas, aceitou deixar a carga em quartinho de sua casa para ganhar a quantia de R\$1.000,00(mil reais). Por fim, não soube informar o nome ou apelido do rapaz que lhe contratou, ressaltando que o conheceu em um campo de futebol, na Comunidade do Marccone, no Bairro da Vila Maria, São Paulo.

Por ocasião da análise judicial de regularidade formal, o flagrante foi homologado, na data de 19 de janeiro de 2022, ocasião na qual foi concedida a liberdade provisória em favor do acusado, com aplicação de medidas cautelares. À fls. 101, a denúncia foi recebida.

Após regular citação, a Defensoria Pública ofereceu resposta à acusação, à fls. 127.

O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 128).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas Diego Capello Lago, proprietário da empresa vítima, Marcelo Rosa de Santana Júnior, motorista da empresa, vítima no crime de roubo, Adriano Zucchini e Felipe Prado Sales, sendo estes dois últimos, policiais civis. Ao final o réu foi interrogado.

As partes se manifestaram em alegações finais, em audiência.

É o relatório

Fundamento e decido

Da análise de tudo quanto processado, verifica-se a procedência parcial do pedido formulado na denúncia da presente ação penal, sendo o caso de condenação do acusado, em razão da prática do crime de receptação, na forma do artigo 180, caput, do Código Penal.

A materialidade está devidamente comprovada, sobretudo diante do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1), do Boletim de Ocorrência (fls. 8-11), do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 12), da cópia do Boletim de Ocorrência do crime antecedente, de roubo (fls. 26-29), bem como pela prova oral colhida, não subsistindo nenhuma dúvida de que os pertences apreendidos na posse do acusado eram produto de crime de roubo.

A autoria também conta com prova resoluta nos autos.

Em seu depoimento em Juízo, Diego Capello Lago, afirmou ser proprietário da transportadora vítima. A empresa realiza entregas de mercadorias variadas, de e-commerce, de envio de documentos e mercadorias diversas, inclusive, peças de carro

e hóstias. O material apreendido com o acusado foi devidamente identificado como se tratando de mercadorias da empresa, transportadas pela empresa do depoente. Um dos motoristas da empresa, que fazia entrega em uma Fiorino, foi assaltado e levaram a mercadoria que estava no automóvel. Os itens apreendidos foram encontradas pouco tempo depois do roubo. Não sabe quantos dias depois, mas esclarece que o assalto foi em dezembro de 2021 e as mercadorias foram encontradas em janeiro de 2022. Apenas pequena parte das mercadorias foi encontrada, a turbina e as hóstias. A testemunha Marcelo Rosa De Santana Junior, de seu lado, trabalha na empresa vítima, como motorista e entregador. Em seu depoimento, relatou que recebem mercadorias de manhã e saem para fazer entregas, atendendo várias pessoas. Não se recorda ao certo, com precisão, mas do que se recorda, o roubo ocorreu no dia 23 de dezembro. Levaram a carga que transportava e, algum tempo depois, a turbina e a caixa de hóstias foram localizadas. Compareceu na delegacia de polícia e reconheceu as mercadorias, pois as caixas das mercadorias seguem etiquetadas, com etiquetas da transportadora. Quanto às hóstias, também reconheceu porque sempre fazem entrega para a igreja e quando vê a caixa já sabe que é da igreja. Atendem alguns cliente com certa frequência. Quanto à turbina, não sabia do que se tratava, mas havia a etiqueta da empresa, com o nome do cliente e endereço. Na delegacia de polícia, fez mais de uma tentativa de reconhecimento pessoal, mas não conseguiu reconhecer ninguém. No momento do roubo, havia mais de um agente e teve contato visual maior com apenas um deles.

O Policial Civil Adriano Zucchini afirmou que estavam passando próximo à via quando visualizaram o acusado em atitude suspeita, levando uma bolsa. O local era próximo da residência do acusado. Efetuaram abordagem e ele estava carregando uma turbina de automóvel, de um BMW. O acusado disse aos policiais, no momento em que foi abordado, que uma pessoa buscava aquela peça, que venderia a peça. No corredor da casa dele havia umas caixas com hóstias, e algumas notas. Ele disse que uma pessoa havia deixado aquelas mercadorias com ele, para venda. Conduziram o acusado até a delegacia e conseguiram efetuar contato com a vítima. O acusado portava a turbina. Foi apreendida a turbina, a caixa de hóstia e nota fiscal.

Felipe Prado Sales, também policial civil, em seu depoimento, disse que, na oportunidade, trabalhava na delegacia de roubo de cargas, do DEIC. Estava na companhia do policial Adriano e se depararam com o acusado portando algo suspeito. Realizaram abordagem e o acusado, inicialmente, deu informações que não se compatibilizavam com o produto que carregava. A abordagem foi próximo da casa do acusado. Viram algumas caixas na garagem da casa dele. Realizaram pesquisas e verificaram que essas caixas eram produto de roubo. Uma transportadora havia sido roubada. Conseguiram localizar a empresa vítima, que confirmou a detenção das mercadorias. O local provavelmente era a residência do acusado. Não era comércio. Havia vários imóveis no mesmo quintal.

Em seu interrogatório, o acusado confirmou a prática da receptação. Relatou que recebeu os pertences de um conhecido, que pediu que guardasse por uns dias e, por conta disso, ganharia a quantia de R\$ 1.000,00 (mil reais). Sempre trabalhou, mas precisava de dinheiro, pois a pandemia reduziu em muito seu trabalho, e acabou aceitando.

Verifica-se, assim, a comprovação efetiva de que os itens que estavam em poder do acusado, regularmente apreendidos, foram objeto de roubo anterior, não havendo dúvidas de que o acusado recebeu tudo sabendo da origem ilícita. Sua confissão é nesse sentido, tendo confirmado que indagou à pessoa de quem recebeu se aquilo provinha de roubo e aquele que entregou-lhe os pertences disse que sim. Acabou admitindo a guarda dos pertences para auferir algum ganho, por necessidade. Para além da confissão, os policiais relatam contexto, que não foi recusado pelo acusado, denotativo de plena ciência da origem ilícita dos pertences. Aliás, seria mesmo curioso alguém manter em seu poder peça de automóvel e carga em caixas, com notas fiscais, do jeito em que tudo ocorreu, sem a plena ciência de se cuidar de produto resultante de conduta ilícita, de roubo ou furto. Ficou comprovado, pelos depoimentos detalhados acerca da diligência realizada, que o acusado foi abordado inicialmente em via pública, em atitude suspeita ao carregar a peça de veículo apreendida nestes autos, e posteriormente, com sua devida autorização, os policiais

encontraram em sua residência, objetos fruto de roubo anterior.

Apenas, conforme destacado por ambas as partes, não há nenhum elemento de prova da circunstância qualificadora da receptação, de que tenha agido no exercício de atividade comercial, nada, de tal modo que a circunstância definida no § 1º, do artigo 180, do Código Penal, fica afastada.

Diante do conjunto probatório colhido nos autos, inafastável o elemento subjetivo do tipo, pois, não sobreveio prova idônea apta a infirmar o conhecimento da origem ilícita do bem receptado, tornando inequívoca a presença do dolo.

De rigor, pois, a condenação do acusado em razão da prática do crime descrito no artigo 180, caput, do Código Penal.

Confirmada, pois, a materialidade e autoria delitiva, passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Da análise das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, não se vislumbra nenhum fator que justifique a exasperação da pena-base, de tal maneira que fica estabelecida no mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a presença da circunstância atenuante da menoridade, bem como da confissão espontânea, mas deixo de reduzir as penas abaixo do mínimo legal por ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Não há causas de aumento ou de diminuição da pena a considerar.

O regime inicial para cumprimento da pena será o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade do acusado, incide o artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena privativa de liberdade de um ano, será substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução.

Ausente qualquer indicativo de potencial econômico do acusado, cada dia-multa fica estabelecido no valor mínimo legal.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução por isso, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada dia-multa fixado no valor mínimo legal.

Considerando que o réu foi beneficiado com a liberdade provisória, faculto o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do réu no "Rol dos Culpados".

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea a, da Lei Estadual nº. 11.608/03 condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária, ficando neste ato expressamente deferida a gratuidade da justiça.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA